

San Isidro, 21 de julio de 2025

COES/D-800-2025

Señor

Jorge Armando Velarde Nuñez Melgar

Apoderado

RED DE ENERGÍA DEL PERÚ

Presente.-

Asunto: Recurso de Reconsideración interpuesto por empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. el 10.06.2025 contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES, contenida en la comunicación COES/D/DO-275-2025, mediante la cual se asigna responsabilidad respecto a las transgresiones a la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) aprobado por Decreto Supremo N° 020-97-EM, por el Evento EV-037-2025.

De mi consideración:

Me dirijo a usted en atención al recurso de reconsideración interpuesto por su representada, contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES, (DCOES) contenida en la comunicación COES/D/DO-275-2025.

Al respecto, como resultado del análisis del referido recurso, la DCOES ha concluido en lo siguiente:

PRIMERO: Declarar INFUNDADO en todos los extremos el Recurso de Reconsideración presentado por la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. con fecha 10.06.2025 contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES contenida en la Comunicación COES/D/DO-275-2025, mediante la cual se le asignó responsabilidad por interrupción de suministros en el SEIN como consecuencia del evento EV-037-225 de fecha 03 de abril de 2025 en aplicación del numeral 3.5 de la NTCSE

Se adjunta documento con el sustento correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo.

Atentamente,

<@ldejo@>

Adj.: Lo indicado.
C.c: Integrantes del COES DO, SEV, DJR.
Exp.: 202500002648

DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL COES

RESPECTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

DE RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

Sumilla: Recurso de Reconsideración interpuesto por empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. el 10.06.2025 contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES, contenida en la comunicación COES/D/DO-275-2025, mediante la cual se asigna responsabilidad respecto a las transgresiones a la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) aprobado por Decreto Supremo N° 020-97-EM, por el Evento EV-037-2025.

Lima, 21 de julio de 2025

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL COES:

I.- ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 20.05.2025, se notificó a RED DE ENERGÍA DEL PERÚ (en adelante la “Impugnante”) la comunicación COES/D/DO-275-2025, que contiene la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES (en adelante, “la Decisión Impugnada”) sobre el Evento EV-037-2025 (en adelante, “Evento”) ocurrido el 03 de abril de 2025, mediante la cual se asignó responsabilidad por transgresiones a la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos¹ (en adelante, “NTCSE”).
- 1.2 Con fecha 10.06.2025, dentro del plazo de quince (15) días hábiles establecido en el numeral 11.3 del Estatuto del COES, RED DE ENERGÍA DEL PERÚ (en adelante “REP” o la “Impugnante” indistintamente), interpuso un Recurso de Reconsideración contra la Decisión Impugnada, a fin de que esta sea modificada; y, en consecuencia, no se le asigne responsabilidad por las interrupciones por rechazo manual de carga coordinados para aliviar la sobrecarga de la línea L-1018 (Belaunde Terry – Tarapoto) de 138 kV, originada por la desconexión de la línea L-1122 (Tingo María – Aucayacu) de 138 kV.
- 1.3 Para tal efecto, REP ofreció como nueva prueba instrumental, lo siguiente:
 - Carta N° CS-418-24011348 remitida por REP a COES.
 - Declaración de situación excepcional para los días 01 y 02 de abril de 2025.
 - Carta N° COES/D/DO-047-2015 “Decisión de Dirección Ejecutiva respecto de las transgresiones a la NTCSE”

II.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

2.1 Petitorio de RED DE ENERGÍA DEL PERÚ

¹ Aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-97-EM.



El Recurso de Reconsideración tiene como pretensión que el COES modifique la Decisión Impugnada y; en consecuencia, no asigne responsabilidad a REP por los Rechazos Manuales de Carga del 03.04.2025 coordinados para aliviar la sobrecarga de la L-1018.

2.2 Agravios

REP ha señalado que la Decisión Impugnada le causa un agravio, debido que se le incrementa sus montos de pago por resarcimiento.

2.3 Argumentos de RED DE ENERGÍA DEL PERÚ

REP sustenta su pretensión bajo los siguientes fundamentos:

2.3.1 Como cuestión previa, la empresa REP hace referencia a la declaración de Situación Excepcional en la línea L-1122 (Tingo María – Aucayacu) de 138 kV desde las 08:45 h del día 03.04.2025, con lo cual, el COES reconocía las condiciones anómalas de operación y la sobrecarga en la línea. Asimismo, señalan que la desconexión de la línea L-1122 ocurrida a las 12:27 h, se produjo por una falla monofásica en la fase “T” originada por acercamiento de vegetación causado presumiblemente por acción de terceros, instantes en que la línea transmitía 200 A, siendo su capacidad nominal 150 A.

2.3.2 En ese sentido, REP señala como argumento principal que no corresponde asignarle responsabilidad por los rechazos manuales de carga incluidos en el Decide Primero de la Decisión Impugnada (ver Figura 1), debido a que desde las 08:45 h se declaró Situación Excepcional en el sistema eléctrico Aucayacu, Tocache, Juanjuí, Bellavista y Tarapoto, ya que se encontraba con una grave deficiencia de capacidad de transmisión y generación. Por ese motivo, señalan que de acuerdo con la Disposición Final Décimo Sexta de la NTCSE², estos rechazos manuales de carga no dan lugar a compensaciones económicas.

SUMINISTROS AFECTADOS	Potencia interrumpida (MW)	Inicio	Final	Duración	ENS
ELECTRO ORIENTE – BELLAVISTA (BE-S03)	2.556	12:31:00	13:58:02	1.45	3.708
ELECTRO ORIENTE – BELLAVISTA (BE-S04)	3.938	12:31:00	13:58:30	1.46	5.743
ELECTRO ORIENTE – BELLAVISTA (BE-S05)	1.62	12:31:00	13:58:55	1.47	2.374
ELECTRO ORIENTE – BELLAVISTA (BE-S07)	4.921	12:31:00	13:59:32	1.48	7.261
ELECTRO ORIENTE – JUANJUI (JU-S04)	0.463	12:33:00	14:00:00	1.45	0.671
ELECTRO ORIENTE – JUANJUI (JU-S05)	1.087	12:33:00	14:01:00	1.47	1.594
INDUSTRIAS DEL ESPINO – TOCACHE (Alimentador 1)	1.45	13:37:00	14:01:00	0.40	0.580
INDUSTRIAS DEL ESPINO – TOCACHE (Alimentador 2)	0.96	13:38:00	14:05:00	0.45	0.432

Figura 1. Cuadro del Decide Primero de la Decisión Impugnada (Fuente: REP)

2.3.3 Respecto a la operación en sobrecarga de la línea L-1122, REP manifiesta que esta línea recorre la selva peruana y se encuentra expuesta a factores externos, situación que se ve agravada con la operación frecuente por encima del 110% de su capacidad, lo cual implica la dilatación térmica del conductor,

² Décimo Sexta. - Si en los periodos de Situación Excepcional determinados conforme a lo previsto en el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas se producen deficiencias en la calidad del servicio debido a las disposiciones de operación emitidas por el COES, no se aplica sanciones y/o compensaciones económicas.

causando una mayor flecha y elevando el riesgo de contacto con vegetación u otras estructuras.

2.3.4 Asimismo, recalca que, desde inicios del 2024, el COES mantuvo la línea L-1017 (Bellavista – Tarapoto) fuera de servicio como medida operativa para controlar la sobrecarga en las líneas L-1122 y L-1124 (Aucayacu – Tocache), quedando la demanda de Tarapoto suministrada de manera radial con la línea L-1018 (Tarapoto – Belaunde Terry). Sin embargo, el aumento de la demanda en la S.E. Tarapoto, originó que se supere la capacidad de esta línea (45 MVA) y posteriormente también su capacidad de sobrecarga, generando así una situación de congestión e inminente rechazo de carga por falta de transmisión. Ante esta situación, y para evitar los rechazos de carga, el COES (en aplicación del artículo 95 del Reglamento de la LCE)³ decidió cerrar el anillo mediante la conexión de la línea L-1017 y trasladar el problema de congestión hacia la línea de transmisión L-1122.

2.3.5 Esta configuración de operación, según REP, convirtió a la línea L-1122 en la única fuente principal de energía para la zona, a pesar de no haber sido diseñada ni dimensionada para ese fin. Sostiene además que esto fue advertido formalmente al COES mediante la carta N° CS-418-24011348 del 22.11.2024, en la que solicitó no continuar operando la línea en condiciones de sobrecarga, ya que, esto solo debería ocurrir en casos de contingencia.

Asimismo, señalan que en la comunicación del 22.11.2024 también expresan la necesidad de reforzar todo el anillo que opera en la zona, para así evitar la sobrecarga, lo cual se encuentra contemplado en el Contrato de Concesión celebrado entre REP y el Estado Peruano, en cuyo numeral 8.1.7 exonera de toda responsabilidad por posibles sanciones producto de la falta de ampliación en el Sistema de Transmisión y/o posibles compensaciones relacionadas directamente con la sobrecarga de la línea.

2.3.6 Como parte de su argumento, REP incluye registros de potencia activa de la línea entre enero del 2024 y abril de 2025, evidenciando que durante la operación se excede repetidamente su capacidad, lo que —según su análisis— la convierte en un activo permanentemente estresado, el cual, tampoco puede ser retirado para mantenimiento sin comprometer el suministro, generando un ciclo de vulnerabilidad operativa progresiva que el Contrato no permite. Por lo tanto, manifiesta que no resulta razonable normalizar una sobrecarga frecuente del 20% por 4 horas en la línea L-1122.

2.3.7 Asimismo, REP cuestiona el porqué, pese al evidente déficit estructural en los sistemas eléctricos Tarapoto y Yurimaguas, no se ha declarado oficialmente una situación de emergencia. Sostiene que la operación forzada de la línea L-1122 en condición de sobrecarga ha ocultado el déficit real de infraestructura. Sostiene que, como el usuario final no percibe interrupciones frecuentes o

³ DECRETO SUPREMO N° 009-93-EM Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Artículo 95.- ... *Constituye Situación Excepcional aquella situación temporal en la cual el COES identifica, en la programación o en tiempo real, que no será posible asegurar el abastecimiento de energía eléctrica en el SEIN o en parte del mismo, con los parámetros operativos normales. Una vez que el COES identifique la Situación Excepcional, debe proceder con adoptar las acciones y realizar las maniobras descritas en el párrafo precedente.* (énfasis agregado)

prolongadas, no hay la presión política o social para declarar la zona en emergencia. Según REP, al seguir permitiendo la operación de activos en condiciones forzadas, se evita la manifestación tangible del problema y eso ha retrasado las medidas correctivas necesarias, como inversiones aceleradas o ajustes en la planificación, y ha generado un perjuicio directo a su operación.

- 2.3.8 Asimismo, REP hace referencia al precedente del evento EV-046-2015, en el que se registraron condiciones similares de congestión y sobrecarga por falta de capacidad de transmisión, y en el que el COES aplicó el literal d) del numeral 3.5 de la NTCSE, exonerando a REP de responsabilidad; por lo tanto, señalan que este mismo criterio debió aplicarse en el EV-037-2025.
- 2.3.9 Finalmente, REP cuestiona la decisión del COES de interrumpir la Situación Excepcional luego del Evento del 03.04.2025 y asignarles responsabilidad, utilizando criterios distintos a los de días anteriores como el 02.04.2025, sin considerar que la demanda de la zona ya no puede ser atendida ni siquiera en condiciones normales de operación. De lo indicado, la Impugnante indica que los Rechazos Manuales de Carga no se originaron únicamente por la desconexión de la línea L-1122, sino que es producto de la insuficiente capacidad de transmisión en la zona (congestión) a partir de las 08:45 h del 03.04.2025.
- 2.3.10 Por otro lado, señala que la zona de influencia tampoco cumple con el criterio N-1, dado que la línea L-1018 no tiene la capacidad suficiente para asumir la demanda creciente. Asimismo, debido a la imposibilidad de abrir el anillo como medida operativa, por las sobrecargas que se generarían en la línea L-1018, no se produce una interrupción en los puntos de entrega que se encontraría sujeta a las tolerancias previstas en la NTCSE. En su lugar, se generan Rechazos Manuales de Carga sujetos a compensaciones que deben ser asumidas por la REP por fallas que no son de su responsabilidad técnica. Esto también incluye fallas futuras derivadas de la elongación térmica del conductor que genera el riesgo de acercamiento a vegetación o estructuras, además del propio desgaste mecánico de apoyos y aisladores por las sobrecargas frecuentes.

III.- ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

3.1 Cuestiones Previas

Nueva Prueba y Requisitos de Admisibilidad

Antes de entrar a analizar los argumentos que fundamentan el Recurso de Reconsideración de RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, debemos precisar que, de acuerdo con lo previsto en el numeral 11.3 del Artículo Décimo Primero del Estatuto del COES, el recurso tiene que estar acompañado de nueva prueba instrumental; asimismo, debe cumplir con los siguientes requisitos de admisibilidad:

- Identificar la decisión de la Dirección Ejecutiva que es materia de impugnación.
- Identificar el agravio causado por la decisión que es materia de impugnación.

c. Indicar los fundamentos de su impugnación.

Finalmente, el Estatuto establece que la Dirección Ejecutiva se limitará a verificar el cumplimiento formal de los requisitos antes señalados, sin calificarlos.

En esta línea, se verificó el cumplimiento formal de cada uno de los requisitos de admisibilidad:

iii) Identificación de la decisión de la Dirección Ejecutiva materia de impugnación

Tal como se ha señalado en el numeral 1.2 de la presente Decisión, la impugnante cuestiona la comunicación COES/D/DO-275-2025 que aprueba el Informe COES/D/DO/SEV/IT-037-2025 que contiene la asignación de responsabilidad por transgresiones a la NTCSE por el Evento EV-037-2025 ocurrido el día 03.04.2025.

iii) Identificación del agravio causado por la decisión materia de impugnación

RED DE ENERGÍA DEL PERÚ ha señalado que la Decisión Impugnada le causa un agravio, debido que se incrementa sus montos de resarcimiento.

iii) Fundamentos de la impugnación

La Impugnante ha indicado sus argumentos, los cuales han sido resumidos y se encuentran precisados en los numerales 2.3.1 a 2.3.10 de la presente Decisión.

De esta manera, en su oportunidad, se constató el cumplimiento formal de los requisitos de admisibilidad, así como el cumplimiento en la presentación de la nueva prueba instrumental, conforme se señala en el numeral 1.3 de la presente Decisión.

Procedencia del Recurso Impugnatorio

- Plazo para interponer el recurso

El Artículo Décimo Primero del Estatuto del COES establece en su numeral 11.3 que los recursos de reconsideración deben ser presentados dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la decisión materia de impugnación fue comunicada al Integrante Registrado.

En observancia de esta disposición RED DE ENERGÍA DEL PERÚ interpuso su Recurso de Reconsideración dentro del plazo legal, ya que la notificación de la Decisión Impugnada ocurrió el 20.05.2025 y la impugnación se presentó el 10.06.2025, fecha del vencimiento, dentro de los quince (15) días hábiles.

- Agravio

RED DE ENERGÍA DEL PERÚ señala que la Decisión Impugnada le causa agravio debido a que se incrementa sus pagos por resarcimientos.

Tomando en consideración que, para la evaluación de la legitimidad e interés para impugnar las decisiones de la Dirección Ejecutiva se considera lo establecido en el numeral 11.1 del Artículo Décimo Primero del Estatuto del COES, el cual dispone que si bien cualquier Integrante Registrado podrá impugnar las decisiones emitidas directamente por la Dirección Ejecutiva o a través de la Dirección de Operaciones o de la Dirección de Planificación de Transmisión, esto se hará “(...) siempre que estén destinadas a producir efectos sobre sus intereses, obligaciones o derechos dentro de una situación concreta (...)”.

En este caso, la Decisión Impugnada tiene como objeto asignar responsabilidad por las transgresiones a la NTCSE y, por lo tanto, asignaría resarcimientos. En ese sentido, produce efectos sobre la existencia de obligaciones por posible pago de resarcimientos por el Evento.

Por lo expuesto, se considera la existencia de un agravio por lo que se emitirá un pronunciamiento de fondo.

Competencia de la DCOES para pronunciarse

De conformidad con la función asignada al COES en el literal k) del artículo 14º de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, Ley Nº 28832 y lo establecido en el Artículo Décimo Primero del Estatuto del COES respecto al ejercicio del derecho de impugnación contra las decisiones de la Dirección Ejecutiva; dicho órgano es competente para pronunciarse sobre el recurso de reconsideración interpuesto contra la Decisión Impugnada.

3.2 Análisis del Recurso de Reconsideración

Respecto a los argumentos que fundamentan el recurso de reconsideración de RED DE ENERGÍA DEL PERÚ, debemos señalar lo siguiente:

- 3.2.1 De acuerdo con lo contemplado en el literal i) del artículo 14º de la Ley Nº 28832, así como lo establecido en el numeral 3.5 de la NTCSE, el COES tiene como función asignar las responsabilidades en caso de transgresiones a la NTCSE.
- 3.2.2 Por otro parte, de conformidad con el literal del numeral 27.2 del artículo 27º del Decreto Supremo N° 027-2008-EM, Reglamento del COES (en adelante, “Reglamento COES”), es función de la Dirección Ejecutiva del COES determinar y asignar responsabilidades específicas entre los Agentes, así como calcular las compensaciones que correspondan por las transgresiones a la NTCSE conforme al Procedimiento correspondiente.
- 3.2.3 En el ejercicio de dicha función, el COES debe investigar, analizar y atribuir a quien corresponda la responsabilidad por el evento que ocasionó la transgresión a la NTCSE. Para dichos efectos, el COES se sirve de la información remitida por los Agentes Involucrados y el Comité Técnico de Análisis de Fallas (CT-AF), así como los elementos de juicio e información que tenga a su disposición.

3.2.1 Antes de analizar los argumentos presentados por la empresa REP en su recurso de reconsideración, es necesario precisar las condiciones de operación del sistema eléctrico Aucayacu, Tocache, Juanjuí, Bellavista y Tarapoto, cuya demanda es suministrada desde el SEIN a través del enlace de 220 kV Cáclic – Belaunde Terry y por 138 kV mediante la línea L-1122 (Tingo María – Aucayacu) desde la S.E. Tingo María (ver Figura 2). Al respecto:

- Como parte de los proyectos aprobados por el Ministerio de Energía y Minas en los Planes de Transmisión 2019-2028 y 2021-2030,⁴ se incluyeron los siguientes circuitos para atender la demanda del sistema Tarapoto – Moyobamba: (1) segundo circuito en 220 kV Cajamarca – Cáclic – Belaunde Terry y (2) enlace de 220 kV Belaunde Terry – Tarapoto Norte, los cuales debían estar en servicio en los años 2022 y 2024, respectivamente. Sin embargo, a la fecha ninguno de estos proyectos se encuentra en servicio, presentándose una deficiencia en el sistema eléctrico Tarapoto – Moyobamba.
- De acuerdo con los Planes Operativos de Largo Plazo (POLP) Avenida 2024 – Estiaje 2026 y Estiaje 2023 – Avenida 2026, con el objetivo de controlar la sobrecarga en la línea L-1122 (Tingo María – Aucayacu) de 138 kV en condiciones normales de operación, se consideró la desconexión la línea L-1017 (Bellavista – Tarapoto). De esta forma, la demanda de la S.E. Tarapoto quedaba abastecida desde la S.E. Belaunde Terry mediante la línea L-1018 (Belaunde Terry – Tarapoto) de 138 kV.
- A partir de setiembre 2024, debido al incremento de demanda en la S.E. Tarapoto, esta condición de operación ya no era sostenible, ya que, la capacidad de sobrecarga de la línea L-1018 (6% por 30 minutos) era insuficiente. Por ese motivo, la solución adoptada fue mantener conectada la línea L-1017 y utilizar la capacidad de sobrecarga de la línea L-1122 (20% por 4 horas), bajo la aplicación de Declaración de Situación Excepcional contemplada en el artículo 95° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas⁵.

⁴ Mediante Resolución Ministerial N° 540-2018-MEM/DM y Resolución Ministerial N° 422-2020-MINEM/DM

⁵ DECRETO SUPREMO N° 009-93-EM Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Artículo 95.-

“...En casos de Situación Excepcional, el COES podrá emitir disposiciones para la operación que contemplen configuraciones temporales de equipos e instalaciones del sistema, así como programar y operar en tiempo real con nuevos valores de referencia para tensión y frecuencia, que exceden a las tolerancias normales, así como superar los límites normales de carga de los equipos e instalaciones, superar el límite de operación de los principales enlaces del SEIN; y dejar de asignar reserva rotante para regulación de frecuencia, a fin de procurar el abastecimiento oportuno a los usuarios y minimizar los efectos de dicha Situación Excepcional, manteniendo un adecuado balance respecto al riesgo de que se ocasione perturbaciones mayores al Sistema”. (énfasis agregado)

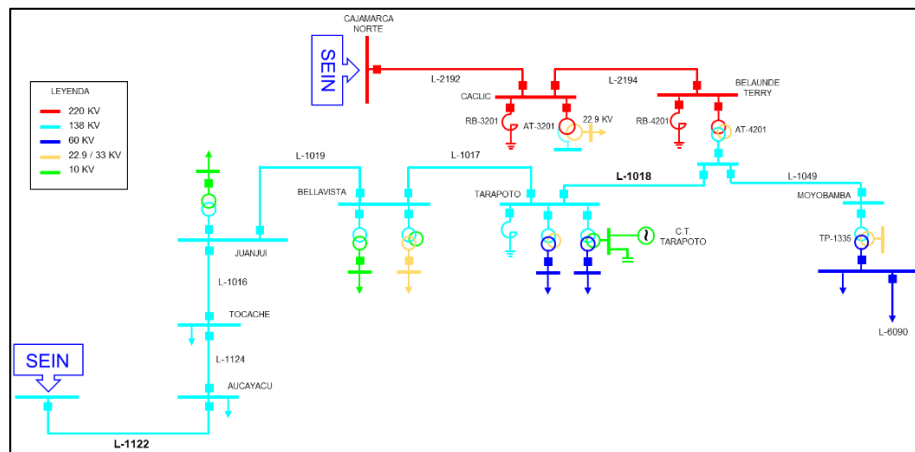


Figura 2. Diagrama Unifilar de la zona de influencia del Evento (Fuente: COES)

Efectivamente, tal como lo señala la empresa REP en su Recurso de Reconsideración y en la comunicación N° CS-418-24011348, debido a las condiciones de operación actuales del sistema eléctrico Aucayacu, Tocache, Juanjuí, Bellavista y Tarapoto durante los periodos de media y máxima demanda, y la necesidad de abastecer energía eléctrica oportunamente a los usuarios, el COES ha dispuesto la medida operativa de utilizar la capacidad de sobrecarga de su línea L-1122 mediante la aplicación de la Declaración de Situación Excepcional. Cabe indicar, que esta situación ha sido descrita por REP en su Recurso de Reconsideración y en la comunicación N° CS-418-24011348.

- 3.2.2 Ahora bien, con respecto a la capacidad de la línea L-1122 de 138 kV, el COES consideró la información disponible y que fue proporcionada por la empresa REP mediante la comunicación N° IS000113-10011348 del 08.04.2010, siendo su capacidad nominal 45 MVA (188 A) (ver Figura 3) y según lo declarado por REP la capacidad de sobrecarga es de hasta 20% durante un periodo de 4 horas. Corresponde mencionar que, hasta la fecha, no existe una actualización respecto a dicha información y, por tanto, estos fueron los datos considerados durante la programación y operación, a efectos de determinar las condiciones de operación de la línea L-1122.

Por lo indicado, la afirmación de la empresa REP, respecto a que la capacidad de la línea L-1122 es de 150 A, resulta incorrecto, toda vez que no guarda relación con la información declarada por REP al COES.

CAPACIDAD LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 138 KV. REP.				
Nº	CODIGO DE LÍNEA	DE	A	CAPACIDAD MVA
01	1004	Quencoro	Dolorespata	72
02	1005	Quencoro	Tintaya	90
03	1006	Tintaya	Azangaro	90
04	1007	Cachimayo	Abancay	90
05	1008	Tintaya	Callalli	110
06	1011	Azangaro	Juliaca	90
07	1012	Juliaca	Puno	80
08	1020	Santuario	Callalli	110
09	1021	Santuario	Sacabaya	135
10	1022	Santuario	Sacabaya	135
11	1023	Sacabaya	Cerro Verde	95
12	1024	Sacabaya	Cerro Verde	95
13	1025	Toquepala	Moquegua	135
14	1026	Toquepala	Aricota	70
15	1388	Toquepala	Mill Site	70
16	1028	Cerro Verde	Oxidos	60
17	1029	Cerro Verde	Repartición	90
18	1030	Repartición	Mollendo	90
19	1120	Paragsha 2	Huanuco	45
20	1121	Huanuco	Tingo María	45
21	1122	Tingo María	Aucayacu	45
22	1124	Aucayacu	Tocache	45

Figura 3. Capacidad de las líneas de transmisión declaradas mediante comunicación N° IS000113-10011348 (REP)

- 3.2.3 En ese sentido la sobrecarga de la línea L-1122 se realizó en aplicación del artículo 95° del Reglamento de la LCE y, para ello, se consideró la capacidad de sobrecarga declarada por la empresa REP, tal como fue informado por el COES en la comunicación COES/D/DO-589-2024.
- 3.2.4 Durante la operación del día 03.04.2025, de acuerdo con lo establecido en el Programa Diario (ver Figura 4), a partir de las 08:22 h la línea L-1122 operó en sobrecarga. Frente a este hecho, con la finalidad de asegurar el suministro eléctrico a Aucayacu, Tocache, Juanjuí, Bellavista y Tarapoto, a las 08:45 h, el COES declaró Situación Excepcional en la línea L-1122 para mantener su operación según su capacidad de sobrecarga (20% por 4 horas).

2.4 Operación del sistema entre las SE Belaunde Terry y Tingo María 138 kV

Durante la operación normal del sistema eléctrico, la línea L-1122 (Tingo María – Aucayacu) presenta una cargabilidad de 110% y 109% en el horario de **media y máxima demanda, respectivamente, cabe mencionar se consideró la operación de la CH Chaglla a plena carga y se considera la operación de CT Aguaytía por regulación de tensión.**

No se recomienda abrir la línea L-1017 en el periodo de máxima demanda debido a que podrían presentarse sobrecargas en la línea L-1018. En caso se presenten sobrecargas en la línea L-1122, **se deberá declarar situación excepcional** en el corredor comprendido entre las SSEE Tingo María – Belaunde Terry, con el fin de evitar el corte de suministros en las SSEE Tocache, Aucayacu, Juanjui y Bellavista

Período del día	Medida durante la Situación Excepcional
08:00 – 12:00 horas	Sobrecarga en la línea L-1122 (Tingo María – Aucayacu).
13:00 – 17:00 horas	Sobrecarga en la línea L-1122 (Tingo María – Aucayacu).
18:30 – 21:00 horas	Sobrecarga en la línea L-1122 (Tingo María – Aucayacu).

Es importante mencionar que la línea L-1122 soporta una sobrecarga del 20% durante 4 horas.

Figura 4. Análisis Eléctrico del Programa de Intervenciones para el 03.04.2025 (Fuente: COES)

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2.2⁶ de la NTCOTRSI, en caso de detectar una sobrecarga que exceda los límites fijados para un equipo, el Integrante debe comunicar al COES el valor de sobrecarga admisible y el tiempo máximo admitido. Asimismo, conforme al numeral 6.2.2 del PR-09⁷, los Agentes están obligados a verificar que las disposiciones operativas del COES no vulneren la seguridad de sus instalaciones y en caso de detectar vulneraciones, deberán comunicarlos de manera inmediata al COES.

Sin embargo, entre las 08:22 h y las 12:27 h (instante en que se produjo la desconexión de la línea L-1122), la empresa REP, titular de la línea, no solicitó reducir la sobrecarga, tampoco reportó alguna deficiencia que limite dicha operación, o vulneración de su instalación. En ese sentido, se evidencia que, durante el periodo comprendido entre las 08:22 h y las 12:27 h, la línea L-1122 operó dentro del límite de sobrecarga declarado, alcanzó una sobrecarga máxima de 10% y 5,8% al momento de su desconexión (ver Figura 5); por lo tanto, no se alcanzó el valor máximo de sobrecarga admisible (20%).

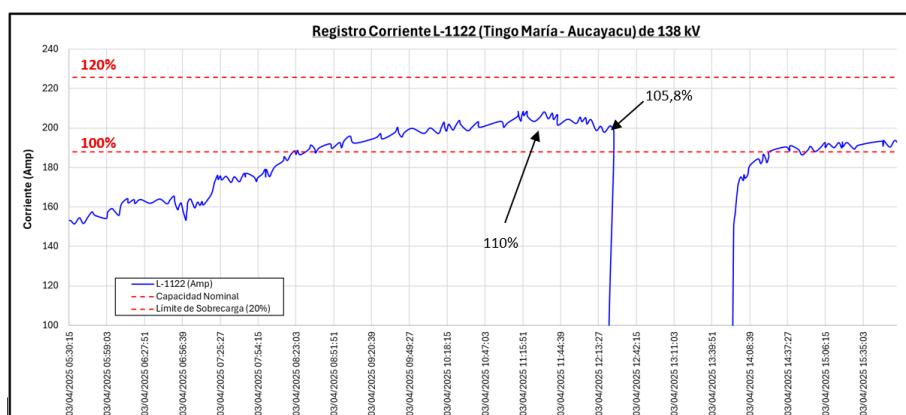


Figura 5. Registro de corriente de la línea L-1122 durante el 03.04.2025 (Fuente: SCADA COES).

En el Recurso de Reconsideración, el argumento principal de REP es que las transgresiones a la NTCSE debido a los Rechazos Manuales de Carga coordinados por la desconexión de la línea L-1122 ocurrida a las 12:27:38 h, no se encuentran sujetas a sanciones y/o compensaciones económicas en aplicación de la Disposición Final Décimo Sexta de la NTCSE conforme a lo siguiente: *“Si en los periodos de Situación Excepcional determinados conforme a lo previsto en el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas se producen deficiencias en la calidad del servicio debido a las*

⁶ Numeral 5.2.2 de la NTCOTRSI:

“En caso de detectarse una sobrecarga que exceda los límites fijados para un equipo determinado de un Integrante, éste comunicará dicho evento al Coordinador, quien dispondrá las medidas necesarias para reducir la carga del equipo. El Integrante informará, en cada caso, el valor de la sobrecarga admisible y el tiempo máximo admitido en las condiciones existentes en ese momento”

⁷ *“6.2.2 Verificar permanentemente que las disposiciones operativas emitidas por el COES no vulneren la seguridad de las personas, de sus instalaciones o afecten el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y cualquier otro aspecto derivado del marco legal vigente. En caso de detectar vulneraciones, el Integrante deberá comunicarlo de manera inmediata al COES por vía telefónica u otra que el COES implemente.” (énfasis agregado)*

disposiciones de operación emitidas por el COES, no se aplica sanciones y/o compensaciones económicas”

Respecto a este argumento, es necesario precisar que dicha declaratoria se realiza con el fin de operar los equipos instalaciones del SEIN superando sus límites normales de carga, y de esta manera abastecer el suministro de energía. Respecto a la Disposición Final Décimo Sexta de la NTCSE, esta señala que **en caso ocurra una falla como consecuencia de estas disposiciones operativas del COES**, no se aplican sanciones y/o compensaciones. Es decir, la normativa protege las disposiciones operativas del COES que coadyuven a minimizar la interrupción de suministros; sin embargo, no aplica a fallas de equipos ajenas a este concepto, es decir fallas propias de los equipos, como fue el caso de la línea L-1122 durante el EV-037-2025. Lo determinante para que se configure la excepción es que la falla tenga como causa la disposición operativa del COES, situación que no se ha dado en el presente caso.

- 3.2.5 Precisamente con relación a este punto, debe tenerse en cuenta que la desconexión de la línea L-1122 registrada a las 12:27:38 h se produjo a causa de una **falla monofásica a tierra en la fase “T”, originada por el contacto de árboles con el conductor** durante labores de tala realizadas por terceros, **según lo informado por la misma empresa REP** (ver Figura 6). En ese sentido, queda claro que la causa de esta desconexión no guarda relación con la disposición operativa del COES de operar en sobrecarga, sino que obedece a acciones ajenas al sistema eléctrico, según la propia impugnante. Asimismo, se descarta que la falla haya sido producto de una condición estructural asociada a las características operativas de la línea.





Milisegundos: 686	Tingo Maria 138- Celda L-1122	Señalización	CB Apertura Automática	
Milisegundos: 686	Tingo Maria 138- Celda L-1122	PL1	REL670	21N-Distancia
Milisegundos: 686	Tingo Maria 138- Celda L-1122	PL2	REL670	21N-Distancia
Milisegundos: 707	Aucayacu 138 - Celda L-1122	Señalización	CB Apertura Automática	
Milisegundos: 707	Aucayacu 138 - Celda L-1122	PL1	REL670	SOTF Cierre en Falla
Milisegundos: 707	Aucayacu 138 - Celda L-1122	PL2	REL670	21N-Distancia

8. INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CAUSA

Contacto con vegetación por tala de árboles de terceros.

9. ANÁLISIS DE LA FALLA

Se produjo una falla monofásica a tierra fase T en la línea L-1122 Aucayacu - Tingo María, a 18km de SE Tingo María.

Desde ambos extremos la falla fue despejada por la apertura monofásica por disparo de función distancia 21N en zona 1 y tras el tiempo muerto se produjo el recierre monofásico no exitoso, aperturando trifásicamente por actuación de la función 21N en zona 1 en SE Tingo María y SOTF en SE Aucayacu.

A las 13:56 horas se puso en servicio la línea en coordinación con el COES.

Figura 6. Extracto del Informe Final N° OP/AP – 000029302025 por el EV-037-2025 (Fuente: REP)

Siendo así, a partir de dicha desconexión el sistema eléctrico que abastece a las zonas de Aucayacu, Tocache, Juanjuí, Bellavista y Tarapoto quedó operando en condición radial, a través de la S.E. Belaunde Terry 220/138 kV, exclusivamente por la línea L-1018 (Belaunde Terry – Tarapoto) de 138 kV. Esta línea (L-1018) superó significativamente su capacidad de operación bajo sobrecarga controlada (establecida en 6 % por 30 minutos), llegando a alcanzar hasta 47 % de sobrecarga. Por este motivo, y de acuerdo con el análisis técnico consignado en el Informe COES/D/DO/SEV/IT-037-2025, se determinó la necesidad de ejecutar Rechazos Manuales de Carga coordinados a partir de las 12:31 h.

En consecuencia, se evidencia que la desconexión intempestiva de la Línea L-1122 (y que, a su vez, derivó inmediatamente en la sobrecarga en la línea L-1018) fue lo que generó las transgresiones a la NTCSE por Rechazo Manual de Carga, registradas durante el evento EV-037-2025. Por tanto, estas transgresiones no tienen origen en disposiciones operativas emitidas por el COES en el marco de la Situación Excepcional, sino que son atribuibles a una falla imprevista de la infraestructura de transmisión.

Por lo expuesto, para el EV-037-2025 del 03.04.2025 no corresponde aplicar la Décimo Sexta Disposición Final de la NTCSE referente a la exoneración de compensaciones y sanciones económicas bajo situaciones excepcionales, tal como lo solicita la empresa REP.

3.2.6 Asimismo, en respuesta al cuestionamiento de REP respecto a la decisión del COES para interrumpir la Declaración de Situación Excepcional, haciendo la comparación con la operación del día anterior 02.04.2025, cabe precisar que esto no resulta relevante debido a que, como se ha indicado, la exoneración de compensaciones incluida en la Décimo Sexta Disposición Final de la NTCSE solo es aplicable cuando las deficiencias en la calidad están relacionadas a disposiciones de operación emitidas por el COES, situación que no se presentó durante el EV-037-2025.

3.2.7 Sin perjuicio de lo señalado, en caso la Impugnante considere que la causa de la falla registrada en la línea L-1122 corresponde a un evento de fuerza mayor atribuible a la acción de terceros, conforme a lo establecido en el inciso a) de la Tercera Disposición Final de la NTCSE, puede ejercer su derecho a solicitar la evaluación y calificación formal del evento como caso de fuerza mayor ante el OSINERGMIN.

Ahora bien, respecto a la exoneración de responsabilidad prevista en el Contrato de Concesión suscrito entre REP y el Estado peruano, corresponde precisar que, el COES es una entidad privada que tiene, entre sus obligaciones, la asignación de responsabilidad ante transgresiones a la NTCSE, de acuerdo con lo establecido en el literal i) del artículo 14 de la Ley N° 28832 y, también, en el literal l) del numeral 27.2 del artículo 27 del Reglamento del COES.

En ese sentido, el acuerdo invocado por REP solo surte efectos entre partes y no es oponible a terceros, en aplicación del principio de relatividad contractual recogido en el artículo 1363 del Código Civil, según el cual los contratos solo producen efectos entre las partes que los celebran. Por lo tanto, dicho acuerdo no incide en el régimen normativo de asignación de responsabilidad regulada en el numeral 3.5 de la NTCSE que debe aplicar el COES.

3.2.8 Por otro lado, en relación con lo señalado por la empresa REP acerca de que se debe aplicar el mismo criterio adoptado durante el EV-046-2015 ocurrido del 01.09.2015 al 30.09.2015, es necesario indicar que la condición operativa del sistema eléctrico en dicho año era distinta al evento EV-037-2025.

Durante el evento del 2015, el sistema eléctrico Aucayacu, Tocache, Juanjuí, Bellavista y Tarapoto operaba bajo una configuración completamente radial y se abastecía únicamente por la línea L-1122 (ver Figura 7). En estas condiciones, y sin haberse producido ninguna falla o indisponibilidad en el sistema de transmisión, se registraron sobrecargas sostenidas que alcanzaban el 20% (54MVA) en dicha línea, lo cual, justificó la aplicación del criterio de congestión operativa, conforme al numeral 3.5 literal d) de la NTCSE⁸.

⁸ Numeral 3.5 de la NTCSE

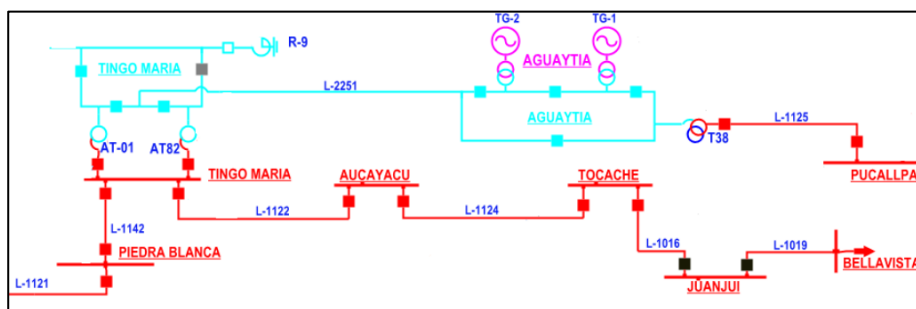


Figura 7. Diagrama Unifilar de la zona de influencia del EV-046-2015 (Fuente: COES).

Caso contrario, en el Evento EV-037-2025, el sistema cuenta con una segunda conexión al SEIN a través de la línea L-1018 de 138 kV, lo que configura una condición de anillo operativo. En este caso, los Rechazos Manuales de Carga, fueron consecuencia directa de una falla imprevista en la línea L-1122, causada por el contacto de vegetación durante la tala de árboles. Esta falla generó la desconexión inmediata de la línea y provocó una sobrecarga superior al 40% en la L-1018, lo que motivó los rechazos para preservar la seguridad del sistema.

Por lo tanto, no corresponde comparar o establecer analogía alguna entre ambos eventos ni aplicar el mismo criterio, ya que en 2015 los rechazos de carga se originaron debido a una congestión estructural del sistema, sin fallas, mientras que en el EV-037-2025 la sobrecarga se produjo por la desconexión de una línea por falla (línea L-1122), lo cual obligó al Centro de Control del COES a disponer de rechazos de carga a fin de controlar la sobrecarga en la línea L-1018 y, así evitar de que los efectos de la falla se extiendan.

- 3.2.9 Finalmente, respecto a lo indicado por la empresa REP relativo a que la frecuente sobrecarga de la línea L-1122 en el último año genera aumento de temperatura, incremento de flecha y un mayor riesgo de acercamiento de vegetación a los conductores de la línea, se debe precisar que según el Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, la distancia mínima de seguridad vertical establecida para líneas de 138 kV es de 6,6 metros⁹.

Al respecto, cabe señalar que un incremento en la flecha del conductor, producto de un aumento en la temperatura, podría generar una reducción en la distancia respecto al suelo, e incluso una eventual transgresión a la distancia mínima de seguridad. No obstante, en condiciones donde se mantiene adecuadamente la faja de servidumbre, es decir, libre de vegetación u otros obstáculos, dicho incremento de flecha no debería implicar riesgo de contacto con vegetación.

En ese sentido, el riesgo de contacto con vegetación no está relacionado al incremento de flecha, sino más bien a una posible omisión en las labores de

"d) Si como resultado de la investigación y análisis: (...) (iii) se determina que la deficiencia de la calidad se debió estrictamente a falta de capacidad de los sistemas de transmisión por congestión, los Agentes y el COES quedan exonerados del pago de compensaciones."

⁹ Según la Tabla N° 232-1a del Código Nacional de Electricidad – Suministro.

mantenimiento dentro de la faja de servidumbre. En todo caso, REP no ha sustentado técnicamente, ni probado, que la línea se elongó más allá de la distancia mínima de seguridad antes señalada.

- 3.2.10 En consecuencia, no resulta técnicamente procedente atribuir la ocurrencia del evento al posible incremento de flecha por sobrecarga de la línea L-1122, ya que la causa raíz fue claramente externa, específica y atribuible a una actividad humana no controlada adecuadamente (tala de árboles realizada por terceros). Esta circunstancia evidencia que el argumento presentado por REP sobre el supuesto incremento de la flecha hasta ocasionar contacto con la vegetación, no tiene sustento técnico ¹⁰.

Asimismo, debe enfatizarse que la falla no fue consecuencia de ninguna disposición operativa emitida por el COES, ni se generó por condiciones estructurales derivadas de la programación del sistema. En ese sentido, no corresponde aplicar la exoneración prevista en la Décimo Sexta Disposición Final de la NTCSE para casos de declaración de Situación Excepcional, ya que los rechazos de carga no fueron consecuencia directa de decisiones adoptadas por el COES en el marco de dicha condición, sino que fue por una contingencia no atribuible al operador del sistema.

- 3.2.11 Por todo lo expuesto, corresponde declarar **INFUNDADO** el recurso de reconsideración presentado por RED DE ENERGÍA DEL PERÚ.

Es preciso indicar que la fundamentación de la presente Decisión es acorde con la Constitución y las normas legales aplicables, en tanto existe una justificación suficiente y coherente de lo que se resuelve, sin que sea necesario un análisis pormenorizado y/o expreso de cada una de las alegaciones que la empresa impugnante ha planteado.

Sobre la base de las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, la Dirección Ejecutiva del COES resuelve:

PRIMERO: Declarar **INFUNDADO** en todos los extremos el Recurso de Reconsideración presentado por la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. con fecha 10.06.2025 contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES contenida en la Comunicación COES/D/DO-275-2025, mediante la cual se le asignó responsabilidad por interrupción de suministros en el SEIN como consecuencia del evento EV-037-225 de fecha 03 de abril de 2025 en aplicación del numeral 3.5 de la NTCSE.

Notifíquese,



Ing. LEONARDO DEJO PRADO
DIRECTOR EJECUTIVO
COES

¹⁰ En base a la información disponible, el conductor de la línea L-1122 es del tipo AAAC 240 mm²; por lo tanto, empleando la metodología indicada en la norma IEEE-738, se estimó que la temperatura del conductor operando a capacidad nominal (45 MVA) es de 50,6 °C, mientras que con una sobrecarga del 20 % (54 MVA) asciende a 52,1 °C. Este incremento de solo 1,5 °C resulta térmicamente mínimo y no representa una condición que justifique un aumento de flecha suficiente como para comprometer la distancia mínima de seguridad.